

1515077-38.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... militares que investigavam o tráfico de drogas no local. Os acusados também estavam na posse de R\$209,25, em dinheiro, provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes. Os acusados fizeram o uso do direito de permanecer calados na fase policial. As prisões preventivas dos acusados WENDRYL e ERICLYS foram decretadas e depois ambos foram soltos. A liberdade provisória do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515077-38.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515077-38.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FREIRE MONTEIRO e outros

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 3 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e os réus; ALEX FREIRE MONTEIRO e WENDRYL ALBANO ANASTACIO. Ausente o réu; ÉRICLYS GUILHERME DOS A. ALCANTARA. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz, foi dito que declarava a revelia do réu Ériclys, o qual devidamente notificado, fl. 349, não foi encontrado para ser intimado no local declarado nos autos fl. 470 e devidamente intimado por edital, fl. 446, não compareceu e não justificou sua ausência ao juízo. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem

que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas policiais; Jesleny Batista A. Cavalcanti, Michel de Matos Airão Munhoz e Bruno Dal Re. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus; Alex e Wendryl, nos termos do novo art. 400, do CPP. O interrogatório do réu; Ericlys ficou prejudicado em razão da sua revelia. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, os réus acham-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida nesta data. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é IMPROCEDENTE. Com efeito, pela prova produzida não restou comprovada a participação nos fatos pelos réus, mormente que os policiais não lembraram da ocorrência, e assim, não foi possível a demonstração dos fatos. Assim, em face de não haver provas requer-se a IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA com a absolvição dos réus. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, reitero os exatos termos do ilustre representante do Ministério Público. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. ALEX FREIRE MONTEIRO, qualificado a fl. 28, WENDRYL ALBANO ANASTACIO qualificado a fl.29 e ERICLYS GUILHERME DOS ANJOS ALCANTARA qualificado a fl.30, estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 17 horas e 10 minutos, na Avenida do Tanque, altura do número 10, Comunidade do Sapo, bairro de Sapopemba, nesta cidade de São Paulo, os acusados estavam juntos entre si e com o adolescente de nome G.B.D., com 17 anos de idade, na posse, em depósito e trazendo com eles, 72 porções de "Cocaína", com peso líquido de 17,5g; 122 porções de "Cocaína", na forma de pedra (Crack), com peso líquido de 48,6g; 30 porções de "Maconha", com peso líquido de 54,5g e 09 porções de uma variante da "Maconha", conhecida como "Skunk", com peso líquido de 2,9g, presentes nestas últimas o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, momento em que foram detidos por policiais militares que investigavam o tráfico de drogas no local. Os acusados também estavam na posse de R\$209,25, em dinheiro, provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes. Os acusados fizeram o uso do direito de permanecerem calados na fase policial. As prisões preventivas dos acusados WENDRYL e ERICLYS foram decretadas e depois ambos foram soltos. A liberdade provisória do acusado de nome ALEX foi concedida. Todos os acusados foram notificados e as defesas preliminares dos acusados foram apresentadas. A denúncia foi rejeitada pelo Juízo, em face da ausência de fundado motivo para o recebimento (fls. 179/181). Houve recurso em sentido estrito por parte do Ministério Público e a denúncia foi recebida no dia 22 de novembro de 2021 em face do V. Acórdão. Apenas o acusado de nome ERICLYS não foi citado pessoalmente, mas tinha pleno conhecimento do processo e a Defensoria Pública fez a sua defesa. Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, bem como foram interrogados os réus ALEX e WENDRYL. O corréu ERICLYS tornou-se revel. Foi juntado laudo pericial comprovando a natureza entorpecente das drogas (fls. 155/158). Terminada a instrução, em resumo, as partes pediram a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não existem nulidades para serem reconhecidas e solucionadas. O fundado motivo para a diligência policial se fundou no fato dos agentes estarem em ponto conhecido como de venda de drogas e tentarem fugir diante da presença policial. A cadeia de custódia da prova foi mantida considerando a natureza do crime e as circunstâncias que envolveram a apreensão de drogas em uma comunidade com o risco de confronto. II. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal em face da quantidade de drogas e do fato de que os réus não confessaram o crime. Anota-se que os acusados de nomes WENDRYL e ERICLYS possuem outros processos criminais e o segundo é reincidente. III. As substâncias

apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETILECGONINA), e "Maconha" (cannabis sativa L), conforme o laudo pericial de fls. 155/158. A materialidade do crime está provada. IV. A ação penal é improcedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, sem me olvidar do conteúdo das alegações finais das partes, a absolvição é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 17 horas e 10 minutos, na Avenida do Tanque, altura do número 10, Comunidade do Sapo, bairro de Sapopemba, nesta cidade de São Paulo, policiais militares diligenciavam em ponto conhecido como de venda de drogas, momento em que se depararam, em uma viela, com os acusados de nomes ALEX e ERICLYS, os quais passaram a falar "Moiô", código para avisar os demais agentes sobre a presença da polícia. Os suspeitos também tentaram fugir, mas acabaram detidos e com eles nada foi encontrado de interesse policial. Na sequência, foram realizadas novas diligências no local, momento em que foram observados, em outra viela, o adolescente GBD e o acusado WENDRYL vindo logo atrás, momento em que os policiais ouviram a mesma palavra "Moiô" de novo, seguida de uma tentativa de fuga. Os policiais conseguiram deter a segunda dupla e, na posse direta do adolescente, foram encontrados as drogas, o dinheiro e um aparelho de telefonia celular produto de crime de roubo ocorrido anteriormente. O adolescente, na fase policial, confessou o tráfico ilícito de drogas, bem como negou o envolvimento dos acusados. O adolescente trazia com ele, uma pequena bolsa azul contendo no seu interior 72 porções de "Cocaína", com peso líquido de 17,5g; 122 porções de "Cocaína", na forma de pedra (Crack), com peso líquido de 48,6g; 30 porções de "Maconha", com peso líquido de 54,5g e 09 porções de uma variante da "Maconha", conhecida como "Skunk", com peso líquido de 2,9g, presentes nestas últimas o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, além de R\$209,25, em dinheiro, provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes. O adolescente também estava na posse de um aparelho de telefonia celular produto de crime de roubo anterior. Os acusados fizeram o uso do direito de permanecerem calados na fase policial. Os acusados, ao serem interrogados, fizeram uso do direito de permanecerem calados. Os valorosos policiais militares ouvidos voltaram a repetir o que já tinham dito antes e ficou acima resumido. Respeitosamente, em que pese a possibilidade real de que os acusados sejam pessoas envolvidas com o tráfico ilícito de drogas, seja pela proximidade com o adolescente, como também por não justificarem o que estavam fazendo no local, além de terem dado o sinal da presença policial, isso não é o suficiente para uma condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Isso porque, as consequências sociais e pessoais de uma condenação são graves e precisam ser embasadas em algo concreto, uma vez que é mais grave o erro judicial praticado contra um inocente do que a absolvição de um culpado. A máxima da dúvida beneficiar a defesa não é apenas uma frase perdida no ordenamento jurídico, mas um lembrete a todos de que não há condenação justa sem provas sérias e concretas. É possível que todos estivessem atuando juntos e ainda envolvidos com uma facção criminosa,

tendo deixado a droga com o adolescente por ser ele criminalmente inimputável. Porém, isso é meramente um exercício de probabilidade que pode estar equivocada e levar à condenação de pessoas que podem ser inocentes. O fato é que não houve uma prévia investigação, uma necessária observação e o acompanhamento da compra e venda de drogas por parte de usuários, visando com isso estabelecer a real relação dos réus com o comércio ilícito de drogas, bem como a função que cada um deles exerceria no crime. Logo, não existindo provas seguras, a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório é a medida que se impõe. Inclusive, a orientação do Juízo é a que vem sendo adotada sistematicamente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados sobre o tema. A Ínclita 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, junto ao HC 664.403, que "Constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico, uma vez que o juízo condenatório é de certeza e não pode ser substituído pelo de probabilidade". Com toda a certeza, em sendo os acusados culpados, por certo eles não irão parar de vender drogas diante do lucro fácil e, com isso, em outra oportunidade acabarão presos e punidos adequadamente diante de provas seguras. Ante

o exposto, julgo IMPROCEDENTE, a ação penal para absolver ALEX FREIRE MONTEIRO, RG/SP nº 54912242, CPF nº 496.232.018-18, nascido em 31/01/2000, natural de São Paulo - SP, filho de Ademir Alves Monteiro e de Luzinete da Conceição Freire; ERICLYS GUILHERME DOS ANJOS ALCANTARA, RG/SP nº 47157966, CPF nº 466.201.528-64, nascido em 03/07/1995, natural de São Paulo - SP, filho de Viviane dos Anjos Alcântara e WENDRYL ALBANO ANASTACIO, RG/SP nº 39650410, nascido em 06/08/1999, natural de São Paulo - SP, filho de André Matias Anastácio e de Cristiana Albano da Silva, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, com relação à imputação contida no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" do Código Penal. Não são devidas custas processuais. Torno as liberdades provisórias definitivas. Oficie-se para a imediata destruição dos entorpecentes e demais objetos apreendidos e não devolvidos, haja vista já existirem laudos definitivos e não se fazer mais necessária a guarda deles, sem mencionar a relação direta com o crime em questão. Arquive-se oportunamente com as cautelas legais. Determino a perda dos valores apreendidos para a União e a remessa para o fundo próprio, uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que estavam com o adolescente que estava na posse das drogas e comercializando os entorpecentes como ele próprio admitiu. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo as partes e os réus dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital